CUNEF UNIVERSIDAD Facultad de Empresa, Economía y Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Mujeres en la Cúpula: El Impacto de la Ley SB-826 sobre la Brecha Salarial de Género en California.

Estudiante:
Pablo Díaz Pérez

Tutor/a:
Víctor Manuel Gómez Blanco

Trabajo de fin de Grado presentado para optar al título de

Graduado en Economía

Junio de 2025

CUNEF Universidad
Facultad de Empresa, Economía y Derecho
www.cunef.es

RESUMEN

Este estudio examina el impacto de la ley SB-826 de California en la equiparación salarial entre hombres y mujeres, al imponer un mínimo de mujeres en los consejos de administración de empresas. Las empresas que cuentan con un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo tienden a mostrar brechas salariales de género más pequeñas. Por lo tanto, la presencia de mujeres en roles de liderazgo se vincula a entornos laborales más justos y a una mayor igualdad salarial entre los géneros, tal como se demostró tras la aplicación de la ley SB-826 en California en 2018, lo cual representó un avance importante hacia la reducción de la disparidad salarial entre hombres y mujeres. No obstante, dichos avances no han sido uniformemente distribuidos en todas las regiones ni sectores empresariales, indicando que el impacto de la ley ha variado según diferentes ámbitos comerciales. Además, el informe apunta que la SB-826 presenta limitaciones, puesto que, al enfocarse exclusivamente en la diversidad de género en puestos directivos, no garantiza una equidad total en todas las jerarquías ni empresas. En realidad, en ciertos escenarios se pueden observar diferencias sustanciales que señalan la necesidad urgente de tomar medidas adicionales, como políticas salariales equitativas y cambios culturales en las compañías, para lograr una igualdad de género duradera y sólidamente arraigada en el ámbito laboral.

Palabras clave: Cuota de género, brecha salarial de género, ley SB-826, consejos de administración, equidad de género.

SUMMARY

This study examines the impact of California's SB-826 law on narrowing the wage gap between men and women by mandating a minimum number of women on corporate boards. Companies with a higher number of women in leadership positions tend to exhibit smaller gender pay gaps. Therefore, the presence of women in leadership roles is linked to fairer work environments and greater pay equity between genders, as demonstrated following the implementation of SB-826 in California in 2018. This represented a significant step toward reducing the wage disparity between men and women.However, these advancements have not been evenly distributed across all regions or business sectors, indicating that the law's impact has varied depending on the commercial context. Additionally, the report notes that SB-826 has limitations, as its focus solely on gender diversity in leadership positions does not ensure complete equity across all company levels. In fact, in certain cases, substantial disparities remain, highlighting the urgent need for further measures, such as equitable pay policies and cultural changes within companies, to achieve lasting and deeply rooted gender equality in the workplace.

Keywords: Gender quota, gender pay gap, SB-826 law, corporate boards, gender equity.

Índice

1. INTRODUCCIÓN 5

2. REVISIÓN DE LITERATURA Y CONTEXTO HISTÓRICO 7

3. DATOS 14

3.1. IPUMS USA (ACS 2016 – 2023) 14

3.2. DATOS DE FRYDMAN & SACKS 17

4. METODOLOGÍA 18

5. RESULTADOS 21

5.1. CONTEXTO HISTÓRICO y SITUACIÓN INICIAL 21

5.2. INTERVENCIÓN LEGISLATIVA (SB-826) Y ENFOQUE DEL ANÁLISIS 23

5.3. CORRELACIÓN ENTRE DIVERSIDAD EN LOS CONSEJOS Y BRECHA SALARIAL 24

5.4. EVOLUCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN CALIFORNIA (2016 – 2023) 25

5.5. DIFERENCIAS REGIONALES (BRECHA POR CONDADO) 29

5.6. DIFERENCIAS POR INDUSTRIA 30

5.7. ANÁLISIS DE LA REMUNERACIÓN: SALARIO FIJO VS. COMPENSACIÓN VARIABLE/BONOS 32

6. CONCLUSIÓN 34

7. BIBLIOGRAFÍA 36

1. INTRODUCCIÓN

La persistente disparidad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío significativo en el mercado laboral de los Estados Unidos en la actualidad. Es común que las mujeres sigan recibiendo salarios inferiores en comparación al de los hombres; por ejemplo, para el año 2024 se observó que el salario promedio por hora de las mujeres era aproximadamente el 85 % del de los hombres según Fry & Araújo (2025), lo cual representa solo una ligera mejoría desde el comienzo del siglo pasado.

Esta diferencia se agrava cuando se toman en cuenta los componentes variables de la remuneración como bonos o incentivos adicionales. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación ADG encontró que las mujeres ganaban en promedio un 18% menos que los hombres en términos de salario base. Sin embargo, la discrepancia en los pagos de bonificaciones era aún más pronunciada. Esto ampliaba la brecha total de compensación a alrededor del 31 % (Instituto de Investigación ADG, 2018).

Ante esta situación, actualmente se está debatiendo sobre los elementos organizativos que pudieran disminuir la disparidad salarial entre hombres y mujeres en los cargos ejecutivos en empresas. En particular, en las juntas directivas de las compañías, como un enfoque reciente se destaca la importancia de incrementar la diversidad de género en las altas jerarquías directivas. Hay quien piensa que tener más mujeres en los consejos puede impactar en las políticas de remuneración de las empresas, promoviendo una distribución más equitativa y reduciendo los sesgos de género en la asignación de bonos e incentivos.

En el marco de mi investigación de grado, me enfocaré en examinar los impactos reales de las cuotas de género en los directorios corporativos en lo que respecta a la igualdad salarial para los altos cargos ejecutivos tanto masculinos como femeninos. Este estudio se centrará específicamente en California como un contexto social relevante; ya que un lugar donde la histórica ley SB 826 del año 2019 hizo obligatorio que las empresas cotizadas incluyeran al menos a una mujer en sus consejos de administración. Durante el período comprendido entre 2017 y 2023, se observó un cambio significativo que nos ofrece la posibilidad de explorar una pregunta que a menudo nos intriga: ¿Podremos realmente disminuir la brecha salarial de género al incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos? La vivencia en California no se limita únicamente a ser un ejemplo más de estudio; representa una oportunidad singular para comprender si estas políticas de inclusión logran cambiar las estructuras del poder económico que han mantenido la desigualdad por tanto tiempo.

Varios estudios académicos han investigado la conexión entre la diversidad de género en las juntas directivas y la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. Un informe realizado por Shin (2012) reveló que la disparidad salarial entre altos ejecutivos era notablemente menor en aquellas empresas donde las mujeres formaban parte del comité de compensación del consejo de administración. De forma similar, Elkinawy y Stater (2011) determinaron que la brecha tendía a ser más grande en compañías donde los consejos estaban mayoritariamente compuestos por hombres y menor en aquellas empresas que contaban con juntas más variadas.

Otros estudios como el realizado por Cook et al. (2019), no encontraron un impacto significativo de inmediato; sin embargo, observaron mejoras cuando al menos una mujer formaba parte del comité de compensación y cuando se lograba tener una masa crítica de tres o más consejeras. Esta idea fue respaldada por Rainay y su equipo en 2024 al demostrar que la brecha comenzaba consistentemente a recaer cuando la participación femenina superaba el 15 % en el consejo directivo.

Existe una amplia tradición investigadora que también sugiere que las mujeres pueden favorecer la transparencia salarial y promover auditorías internas de equidad en las empresas. Cuando hay una presencia destacada de mujeres en los consejos directivos, suele haber un mayor énfasis en las prácticas de buen gobierno corporativo relacionadas al medio ambiente, lo social y la gobernabilidad (ESG por sus siglas en inglés). Este hallazgo coincide también con estudios cualitativos como el de Nielsen y Huse (2010), quienes notaron que las mujeres directoras suelen poner más atención en temas éticos y la justicia salarial.

Debido a la importancia de lograr una cantidad crítica en su población trabajadora diversificada y equitativa en cuanto a género en todos los ámbitos sociales y laborales relevantes, varios países han establecido normativas que requieren una representación obligatoria equilibrada entre hombres y mujeres en ciertos puestos clave o decisiones empresariales esenciales. Europa lideró esta tendencia al implementar estas prácticas detalladas antes que otros lugares; mientras que en Estados Unidos se ha visto un avance similar, aunque aún no a nivel federal generalizado.

Como ya dijimos anteriormente, en California se dio un paso significativo al aprobar la ley SB-826 en 2018, marcando un hito histórico al exigir a las empresas públicas californianas designar al menos una mujer en sus consejos directivos antes del final del año 2019. Además, se fijaron metas más altas para el año 2021 como parte del proceso gradual e inclusivo para garantizar una participación efectiva y significativa tanto masculina como femenina. A pesar de algunos contratiempos legales posteriores por inconstitucionalidad, la aplicación inicial de esta normativa sirvió como un experimento natural valioso para evaluar su impacto, demostrando así su relevancia y potencial transformador hacia una mayor igualdad e inclusión social.

Los primeros análisis muestran que las compañías han integrado a las mujeres en sus juntas directivas de manera rápida y que algunas han demostrado tener diferencias salariales ligeramente menores que sus pares masculinos. En todo caso, las cuotas de género resaltan la relevancia de lograr una representación femenina significativa como un requisito fundamental para generar modificaciones sustanciales en las políticas de compensación salarial.

2. REVISIÓN DE LITERATURA Y CONTEXTO HISTÓRICO

La participación de mujeres en puestos ejecutivos de alto rango ha sido notablemente limitada a lo largo de la historia. Durante la mayor parte del siglo XX prevaleció la presencia masculina en las juntas y roles directivos empresariales. Según un estudio histórico realizado por Frydman y Saks (2010), en promedio el 99,9 % de los miembros de consejos directivos eran hombres y solo el 0,1 % eran mujeres durante las décadas intermedias del siglo pasado.

Hasta finales del siglo XX y aún en el siglo XXI la desigualdad de género en el ámbito empresarial era evidente y persistente. El ejemplo más claro se veía en las empresas incluidas en el índice S&P 1500 donde solo un 2,5 % de los altos directivos eran mujeres. Además, aquellas pocas mujeres ganaban en promedio un 45 % menos que sus colegas masculinos (Frydman & Saks, 2010; Bertrand & Hallock, 2001).

Este notable desequilibrio pone de manifiesto la permanencia de barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a altos cargos, conocidas como techo de cristal, que ha dificultado el acceso de las mujeres a roles directivos en el ámbito empresarial debido a factores socioculturales y prejuicios de género (Bertrand et al., 2019).

La falta de representación histórica de las mujeres en los órganos de toma de decisiones no solo plantea un desafío en términos de igualdad de oportunidades, sino que también investigaciones previas indican que no aprovechar el potencial del liderazgo femenino puede tener un impacto negativo en la eficiencia organizativa y la capacidad innovadora de las empresas (Bertrand et al., 2019; Begenau et al., 2022).

Mujeres en puestos directivos y de remuneración ejecutiva

Varios estudios empíricos han examinado si la participación de mujeres en los altos órganos de gobierno afecta las políticas de remuneración de la alta dirección. Un estudio innovador realizado por Shin (2012) investigó datos de 7,711 altos directivos en 831 empresas estadounidenses y encontró que la brecha salarial entre ejecutivos era menor en aquellas empresas donde las mujeres formaban parte del comité de compensación del consejo. Notablemente, señaló Shin que al aumentar el número de mujeres en la comisión responsable de establecer los sueldos de los altos directivos se logra reducir de manera considerable la discrepancia salarial entre hombres y mujeres ejecutivos. Este descubrimiento sugiere que las consejeras pueden influir directamente en las decisiones salariales de la alta dirección al defender la equidad durante la elaboración de los programas remunerativos. Interesantemente, el mismo estudio no evidenció un efecto significativo por el simple hecho de tener presencia femenina en el consejo general si no formaban parte del mencionado comité clave.

La evidencia de la década de 2000 también sugiere lo mismo en esa dirección específica de análisis de Elkinawy y Stater (2011). Al estudiar una muestra de compañías estadounidenses entre 1996 y 2004, se informó que la diferencia salarial básica entre ejecutivos hombres y mujeres era aproximadamente del 5 % a favor de los hombres, una vez ajustadas las características individuales, organizacionales y del consejo. Aún más significativo fue el hallazgo de que esta disparidad era más pronunciada en compañías

cuyos consejos estaban mayormente compuestos por hombres (con escasa o nula representación femenina). En empresas donde no hay presencia femenina en el consejo de administración, las ejecutivas restantes tienden a ocupar cargos de menor jerarquía y recibir salarios relativamente más bajos. Por el contrario, en aquellas compañías que cuentan con juntas directivas diversas se observan brechas salariales de género más reducidas. Este patrón indica una relación entre la inclusión en la gobernanza corporativa y una menor disparidad de género: las empresas que tienen más mujeres tanto en el consejo como en roles directivos muestran diferencias salariales entre géneros menos marcadas. Aunque investigaciones correlacionales como estas no demuestran una causalidad directa, apoyan la noción de que contar con diversidad de género en las posiciones más elevadas de la organización está relacionado positivamente con ambientes laborales justos en lo que respecta a la remuneración.

Investigaciones recientes se han centrado en identificar efectos causales y profundizar en los mecanismos subrayados en el estudio de Cook et al. (2019). Este estudio examinó si la distribución de género en el consejo de administración, especialmente en el comité de compensación, tenía un impacto en la disparidad salarial entre altos ejecutivos. A diferencia de lo que muchos esperaban, descubrieron que tener mujeres en los consejos o comités de remuneración no influyó de manera significativa en la diferencia salarial entre ejecutivos masculinos y femeninos en la mayoría de las empresas estudiadas. Es decir, tener una mujer en un consejo dominado por hombres no resultó en una disminución instantánea de la disparidad salarial en cargos directivos superiores.

Sin embargo, este hallazgo general estuvo acompañado de matices significativos. En primer lugar, se observaron mejorías modestas en las estructuras salariales cuando al menos una mujer formaba parte del comité de compensación: por ejemplo, el salario base promedio tendía a aumentar ligeramente más para las ejecutivas que para sus colegas hombres en esas circunstancias (Cook et al., 2019). En segundo lugar, surgió la posibilidad de un efecto umbral o de masa crítica. En empresas donde hay tres o más mujeres en el consejo directivo — lo que equivale a aproximadamente el 30 % del total—, se observó una reducción significativa en la brecha salarial de género en los roles ejecutivos; incluso las mujeres líderes experimentaron aumentos anuales ligeramente superiores a los hombres.

La interpretación fue respaldada por un estudio reciente de Rain et al. (2024). En esta investigación se analizaron empresas en Estados Unidos para investigar la relación entre la proporción de mujeres en el consejo directivo y la brecha salarial de género en los salarios del equipo directivo. Los resultados revelaron una relación no lineal; al aumentar la presencia femenina desde el 0 % hasta aproximadamente el 15 %, inicialmente podría incluso favorecer ligeramente a los hombres en la brecha salarial del equipo directivo (es decir, ampliarla). Sin embargo, cuando la presencia de mujeres en los consejos superaba aproximadamente el 15 %, la disparidad comenzaba a disminuir de forma constante. En empresas donde la cantidad de mujeres se acercaba a la igualdad de género (al menos un tercio eran consejeras), la disparidad salarial en puestos directivos disminuía considerablemente en comparación con las compañías donde el consejo era exclusivamente masculino y homogéneo.

Además de eso, un informe realizado por Rain et al. (2024) mostró que tener al mismo tiempo una directora ejecutiva mujer y varias consejeras tuvo una impactante efectividad en la igualdad de género a nivel laboral. Bajo este tipo de liderazgo diversificado y colaborativo se observó una notable reducción en la brecha salarial entre hombres y mujeres ocupando puestos directivos importantes. Estos hallazgos respaldan la importancia de contar adecuadamente con representación de mujeres y también sugieren una interacción complementaria entre mujeres que ocupan roles de autoridad diversos, ya sea en el ámbito ejecutivo o en la junta directiva.

Es fundamental destacar que los autores consideran que el aumento inicial de la disparidad, cuando hay pocas mujeres en el consejo directivo, podría interpretarse como señal de tokenismo o exclusión social: una mujer solitaria en el consejo podría carecer del respaldo necesario para desafiar decisiones parciales o sesgadas. Estos hallazgos están en línea con la teoría del síndrome de la “abeja reina” presentada por Kanter (1977), que explica cómo una mujer en un entorno dominado por hombres puede acabar adoptando la cultura existente en lugar de fomentar cambios disruptivos. Una vez se alcanza un cierto nivel de representación significativa, es posible que las líderes se unan para impulsar políticas más inclusivas y garantizar la equidad de género en las decisiones salariales (Rain et al., 2024; Tarkovskaya et al., 2023).

Comités de compensación interna y externa para abordar los sesgos implícitos y promover la transparencia.

La influencia de las mujeres en asuntos relacionados a la disparidad salarial no se da automáticamente; se manifiesta a través de mecanismos específicos en la gestión empresarial corporativa.

Uno de estos mecanismos es la participación en comités clave, especialmente el comité (o comisión) de compensación. Este comité propone y supervisa las políticas salariales para los ejecutivos y a veces para todo el personal en general. Varios estudios resaltan que simplemente tener mujeres en el consejo no es suficiente: es fundamental dónde se las incorpora.

Cuando las mujeres ocupan roles en el comité de compensación empresarial puede aportar perspectivas diferentes en la evaluación del desempeño y en la definición de bonificaciones y métricas de incentivos según estudios previos (Shin 2012: Tarkovka et al., 2023).

Por ejemplo, encontraron que en empresas españolas que cotizan en bolsa la presencia de mujeres en la comisión de remuneraciones se asoció a una menor subida salarial para los directores ejecutivos y una mayor moderación en los planes de incentivos aprobados. Aunque el enfoque principal del estudio fue la moderación general en la alta remuneración; los hallazgos indican que la presencia femenina en el comité desempeña un papel equilibrador al evitar posibles excesos o desviaciones en los esquemas salariales variables (García-Izquierdo et al., 2018).

Al aplicar estos descubrimientos al contexto de Estados Unidos y su comité de compensación correspondiente; un asesor podría poner en duda los estándares

convencionales que ocasionalmente favorecen sin intención a líderes masculinos - tales como negociaciones salariales competitivas o autopromoción -, abogando en su lugar por evaluaciones de mérito más imparciales y claras.

Otra medida sugerida es promover la transparencia en los salarios, y una cultura basada en la responsabilidad y la rendición de cuentas laborales dentro de las organizaciones. Con la presencia significativa de mujeres en consejos directivos es más probable que se implemente la revisión interna equitativa salarial o se divulgue información detallada sobre los sueldos; esta acción podría presionar al liderazgo para corregir cualquier desequilibrio encontrado.

Si bien la investigación específica sobre consejos y transparencia está en sus primeros pasos en la literatura académica actualmente existente; existe evidencia a nivel de políticas públicas que sugiere que la transparencia contribuye a cerrar las brechas existentes en diversos ámbitos sociales y económicos.

Un ejemplo de esto se puede observar en el análisis de medidas de divulgación salarial que demuestra que cuando se obliga a las empresas a informar sobre las disparidades salariales entre géneros se tiende a reducir dichas brechas significativamente; esto principalmente al poner freno al crecimiento desproporcional de los salarios en los niveles más altos ocupados mayoritariamente por hombres según un reporte del Instituto de Investigación Política de la Mujer [IWPR], 2022.

Es posible que las asesoras que provienen de grupos tradicionalmente subrepresentados muestren mayor sensibilidad hacia la equidad salarial y fomenten de manera proactiva la realización de auditorías o conversaciones abiertas sobre la igualdad salarial.

En aquellas organizaciones donde el tema de salario ya no es tabú resultará más complicado para los tomadores de decisión tolerar discrepancias injustificadas en especial en los componentes variables que previamente podrían haber sido justificados bajo argumentos de “mérito” poco examinados.

La fundamentación teórica todavía no proporciona pruebas definitivas sobre cuántos consejos han adoptado políticas de transparencia o auditorías de igualdad salarial por la influencia de sus miembros femeninos; sin embargo, el creciente interés en ESG (ambiental, social y gobernabilidad) en la gobernanza corporativa sugiere que las directoras podrían contribuir en los próximos años.

La reducción de sesgos implícitos es un mecanismo más difuso, pero igualmente significativo. Investigaciones sobre prejuicios en la evaluación del rendimiento indican que en entornos donde predominan los hombres se pueden observar sesgos de género al otorgar bonificaciones o ascensos (por ejemplo: valorando estilos de liderazgo tradicionalmente masculinos y pasando por alto logros femeninos).

La presencia de mujeres en los consejos desafía la uniformidad del grupo de toma de decisiones y puede ayudar a reducir los puntos ciegos. Con asesoras experimentadas abogando por procesos más objetivos – como el uso de métricas cuantitativas claras para los bonos o la revisión de listas inclusivas de elegibles para bonus extraordinarios –, se

evita que las mujeres sean dejadas de lado debido a falta de visibilidad o por no encajar en estereotipos preestablecidos.

Nielsen y Huse (2010) descubrieron que las mujeres directoras tienden a enfocarse más en cuestiones relacionadas a personas y ética corporativa; esto podría llevar a una mayor supervisión sobre prácticas salariales justas.

Aunque es complicado cuantificar directamente estas dinámicas específicas en el ámbito laboral de forma precisa y objetiva, la combinación de estudios (Shin, 2012; Cook et al., 2019), junto al trabajo de Raina et al. (2024) apunta hacia la idea de que la inclusión de género modifica las interacciones en los niveles directivos de las empresas, poniendo de manifiesto prejuicios previamente aceptados como normales.

Cuando al menos algunas mujeres forman parte de una minoría significativa en el consejo de administración, es más probable que se cuestionen decisiones que previamente se tomaban de manera uniforme – como por ejemplo dar una bonificación especial solo a los hombres de un departamento específico – y que se introduzcan medidas para promover la equidad.

Cuotas de representación de género en juntas directivas y comparaciones de experiencias.

En diversos países se han establecido requisitos de género para los consejos de administración como medida para promover la igualdad de género de manera más rápida. Europa ha sido pionera en esta práctica (Noruega, España, Francia, entre otros países adoptaron estas medidas legales durante la década del 2000) convirtiéndose en un escenario ideal para estudiar los efectos de incrementar significativamente la presencia femenina en los consejos directivos.

A nivel federal en Estados Unidos no existe una normativa obligatoria al respecto, sin embargo, en el año 2018 California aprobó una ley al respecto. SB-826 requirió que las compañías públicas establecidas en el estado designaran al menos a una mujer en sus juntas directivas antes del final de 2019 (con cuotas más altas para 2021 según el tamaño del consejo). A pesar de haber enfrentado desafíos legales posteriormente, esta medida implicó un reconocimiento regulatorio de que la diversidad de género es un elemento clave en la buena gobernanza corporativa.

¿Qué señala la literatura académica sobre las cuotas y la brecha salarial entre géneros? Los análisis de las cuotas en Europa muestran resultados diversos en términos de impactos económicos y sociales. En lo que respecta a la igualdad salarial en particular, la información disponible es escasa pero sugestiva.

Por un lado, las cuotas han tenido éxito en su objetivo principal de aumentar la representación de mujeres en los consejos de administración lo que según varios expertos tiene efectos positivos adicionales como la creación de más modelos a seguir, la expansión de la red de mujeres en cargos directivos y la normalización de la presencia femenina en la toma de decisiones (Terjeson et al., 2009; Kirsch, 2018). Teóricamente esto podría conducir a una disminución en la discriminación salarial interna.

De hecho, investigaciones sobre economías europeas indican que las compañías que han incluido a consejeras por cuotas han comenzado a adoptar políticas laborales más sensibles al género, como una mayor transparencia en los salarios y programas de diversidad (Smith, 2018).

Sin embargo, algunos críticos argumentan que, al centrarse únicamente en la dirección, las cuotas no garantizan cambios automáticos en el resto de la organización. En el caso de Noruega, a pesar de haber alcanzado el 40 % de consejeras, no se observó un aumento instantáneo de mujeres en la alta dirección ni una reducción evidente de la brecha salarial general en esas empresas a corto plazo (Ahern & Dittmar, 2012).

Sin embargo, según análisis más recientes indican que las cuotas podrían tener impactos progresivos en la cultura corporativa; a medida que las mujeres en roles directivos ejercen su influencia se observan mejoras en las prácticas de gobernanza y quizás una mayor supervisión sobre la equidad salarial (Zenou et al., 2017).

En el contexto de los Estados Unidos se está comenzando a debatir sobre el tema de cuotas de manera incipiente. Corkery y Taylor (2012), desde hace tiempo han abogado por considerar cuotas voluntarias en EE. UU. Para cerrar la brecha de género en el liderazgo se menciona que la igualdad de oportunidades para obtener un MBA u otras credenciales no se refleja en una igualdad de poder en el ámbito corporativo.

Aunque Estados Unidos ha tendido a favorecer en el pasado los enfoques de autorregulación o incentivos del mercado, la experiencia de California fue un experimento destacable. Estudios actuales están examinando el impacto de la ley SB-826; primeros indicios señalan que las empresas afectadas incorporaron rápidamente mujeres en sus consejos directivos; algunas investigaciones sugieren que estas compañías luego mostraron brechas salariales de género ligeramente menores que sus contrapartes; sin embargo, es demasiado pronto para atribuir causalidad (Instituto para la Gobernanza Corporativa, 2021).

En todo caso las cuotas subrayan un aspecto clave: alcanzar un número significativo de mujeres en posiciones de liderazgo es un requisito fundamental para provocar cambios tangibles en los resultados como las políticas de remuneración.

El umbral del 30–33 % de representación femenina mencionado en investigaciones recientes guarda relación directamente con las cuotas típicas establecidas en los consejos de administración de empresas, ya sea por obligación legal o autoimpuestas por las compañías mismas. Estas pueden ser una estrategia para lograr la presencia crítica necesaria de mujeres en dichos órganos, que según la investigación parece ser crucial para reducir la brecha salarial de género.

Resumen de los hallazgos

La investigación académica sugiere de manera conjunta que aumentar la participación de mujeres en los consejos de administración está relacionado con ambientes salariares más justos; sin embargo, los impactos específicos varían según las circunstancias y niveles requeridos.

En compañías estadounidenses, una o dos consejeras por sí mismas no siempre logran alterar hábitos de compensación arraigados (Cook et al., 2019). Sin embargo, una vez que las mujeres logran tener una presencia significativa en el consejo —preferiblemente superando el papel de “token” y participando activamente en comités estratégicos— pueden influir de forma considerable en las políticas de compensación variable.

Varios factores contribuyen a este impacto: la influencia directamente en los comités de compensación (Shin, 2012), la incorporación de perspectivas diversas que ayudan a reducir sesgos en la asignación de bonificaciones (Elkinawy & Stater, 2011), promover prácticas transparentes y una cultura de equidad desde la cúspide (IWPR, 2022), y formar un grupo crítico que respalda la defensa de los intereses de grupos históricamente infrarrepresentados (Rainia et al., 2024).

Sin embargo, no existe consenso absoluto en cuanto a las pruebas presentadas. Algunos recientes estudios realizados en Estados Unidos no han encontrado vínculos sólidos o inmediatos que indiquen que simplemente añadir mujeres a un consejo sea suficiente para abordar completamente la brecha de género en una empresa —esta última tiene causas múltiples que incluyen la segregación ocupacional interna y diferencias en las negociaciones y sesgos sistémicos que requieren un enfoque integral.

La presencia de mujeres en los consejos debe considerarse como parte de un conjunto de medidas para abordar la desigualdad salarial. En conjunto a las políticas empresariales sobre transparencia salarial y al entrenamiento en sesgos inconscientes para los evaluadores; la definición de criterios claros de rendimiento y quizás metas voluntarias de diversidad en puestos directivos; las mujeres consejeras pueden desempeñar un papel clave en impulsar cambios positivos.

Para las compañías en Estados Unidos implica que promover la diversidad de género en la gobernanza no solo es una cuestión de imagen o cumplimiento normativo; también puede tener efectos positivos en la equidad interna y la justicia compensatoria.

Hasta ahora hay evidencia que respalda un optimismo moderado: una mayor presencia de mujeres en las juntas directivas de empresas estadounidenses tiende a correlacionarse con brechas salariales de género más reducidas; especialmente en los componentes variables de remuneración; aunque maximizar este efecto requiere una representación femenina sustancial y un compromiso activamente relacionado con prácticas empresariales adecuadas orientadas hacia la equidad.

La inclinación hacia la investigación posterior a 2018 muestra un interés en aumento en estos temas que se alinea con los movimientos sociales y reguladores que abogan por una mayor igualdad de género en todos los niveles organizativos.

Futuras líneas de investigación respaldadas por datos amplios y metodologías más rigurosas ayudarán a determinar de manera más precisa cómo y cuántas consejeras pueden contribuir realmente a reducir la disparidad de género en los salarios.

3. DATOS

Este trabajo se basa en dos fuentes de datos principales y complementarias: los microdatos de IPUMS USA (encuesta American Community Survey, ACS) y un conjunto longitudinal de remuneración ejecutiva compilado por Frydman y Saks. Ambas fuentes permiten abordar la brecha salarial de género desde perspectivas distintas: una amplia y representativa del conjunto del mercado laboral, y otra focalizada en la cúspide corporativa.

3.1. IPUMS USA (ACS 2016 – 2023)

Los datos utilizados para el análisis provienen de la base IPUMS USA (ACS 2016-2023). Se decidió centrar la investigación en roles directivos de alto nivel al filtrar las observaciones que corresponden a los códigos de ocupación OCC 0010 y 0020 (altos ejecutivos y gerentes generales /operativos). Además de esto, la investigación se limitó al estado de California, donde se introdujo la ley SB - 826 sobre cuotas, por lo que el estudio abarca los tres periodos clave: 2016–2018 (antes de las cuotas), 2019–2020 (inicio de la implementación) y 2021–2023 (implementación total). Se recopilaron datos importantes sobre cada persona, como género, ingresos anuales laborales, ocupación y sector. Esta configuración asegura un conjunto amplio y específico de datos, que representa fielmente a la población directiva en California durante el período estudiado.

Variable	N (observaciones)	Media	Desviación estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
Edad (*AGE*)	2.468.884	47,84	19,4	47	16	94
Ingresos laborales (*INCWAGE*)	2.468.884	37.312,35	70.258,17	9.000	0	687.000
Año (*YEAR*)	2.468.884	2019,55	2,32	2019	2016	2023

Los resultados presentes en la Tabla 3.1 confirman que la edad promedio de los ejecutivos en el grupo de muestra ronda los 47 años aproximadamente; la mediana es igual a esta cifra señalando que la mayoría caen en ese intervalo intermedio de edad. Sin embargo, encontramos una amplia gama de edades (con una desviación estándar aproximada de 19 años y extremos que abarcan desde los 16 hasta los 94 años), lo que sugiere una diversidad considerable en el grupo analizado, que incluye tanto a personas jóvenes como a adultos mayores. En particular, llama la atención la presencia de edades extremas (como la edad 16). Aunque no tenga un impacto directo en la mediana, influenciando así a la variabilidad de los ingresos, más del 90% de ellos contribuye a esta variabilidad.

En cuanto a los salarios, la marcada disparidad entre el promedio (alrededor de 37 mil USD) y la mediana ($9 mil USD), señala la presencia de unos cuantos sueldos muy elevados en contraste. Esta concentración provoca una distribución sesgada en el histograma de la lista de ingresos (Figura 3.1.1). La mediana relativamente baja sugiere

indica que la mayoría de las personas obtienen salarios cercanos al límite inferior de la escala, mientras que un reducido grupo pequeño de personas remuneradas millonariamente hacia arriba eleva tirando al alza el promedio. Este hallazgo indica la relevancia de emplear métricas estadísticas confiables (como la mediana o los cuantiles) al analizar las disparidades salariales, teniendo en cuenta el sesgo positivo generado por los valores atípicos más elevados.

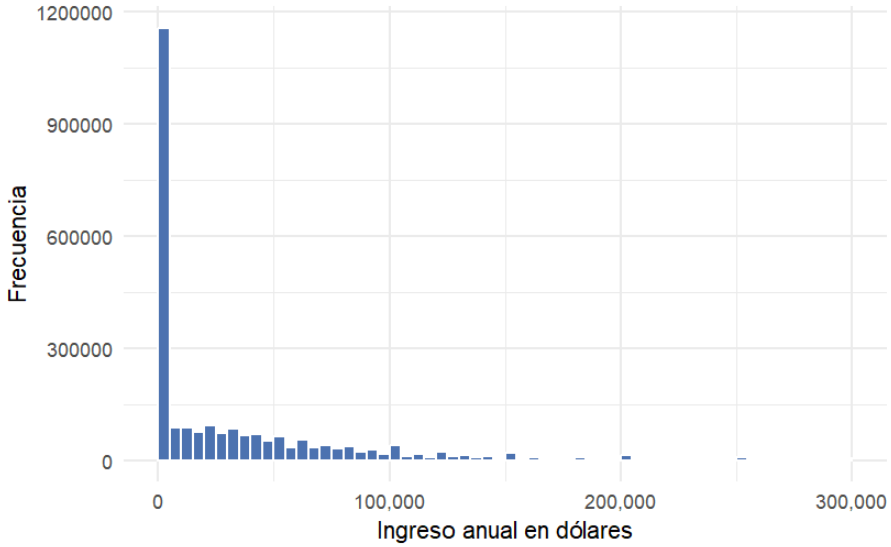

Figura 3.1.1. Distribución de los ingresos laborales anuales (INCWAGE) en la muestra.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS.

La distribución de los ingresos anuales muestra una clara tendencia hacia la asimetría positiva, donde se identifican grupos significativos de personas que informan ingresos bajos o nulos, junto con una larguísima cola que se extiende hacia la derecha, correspondiente a valores extremadamente altos. Este sesgo hacia ingresos excepcionalmente altos es común en variables como la compensación laboral, especialmente en muestras amplias que pueden contener valores atípicos. Es notable la gran cantidad de casos en los que los ingresos son cero exactamente, lo cual podría estar vinculado a registros incompletos, períodos intermitentes de empleabilidad o simplemente la omisión de reportar dichos ingresos. Esta característica destaca la importancia de utilizar enfoques sólidos como el cálculo de la mediana o transformaciones logarítmicas al analizar las disparidades salariales en lugar de depender exclusivamente del promedio aritmético.

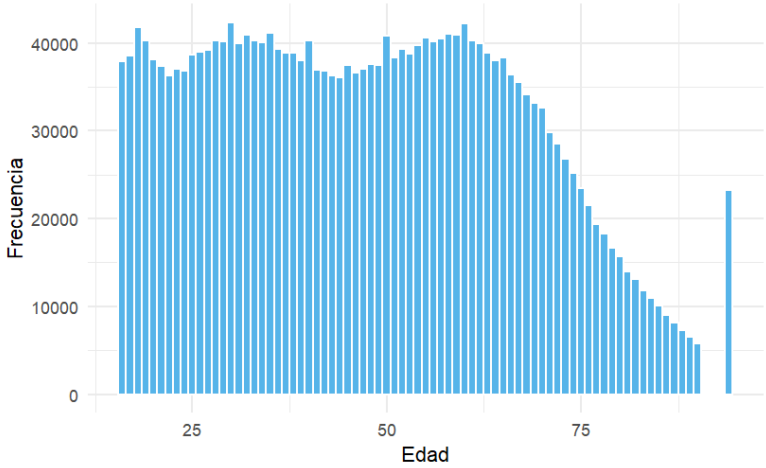

Figura 3.1.2. Distribución de edades de los individuos de la muestra.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS.

El gráfico muestra que la mayoría de las personas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 60 años, experimentando un pequeño aumento alrededor de los 40 años que coincide aproximadamente con la edad promedio mencionada anteriormente. La representación visual respalda la noción de que la edad promedio es alrededor de los 47 y muestra simetría en su distribución en líneas generales. Sin embargo, se observó una amplia dispersión en las edades presentes en el rango completo (de 16 a 94 años), incluyendo personas muy jóvenes (incluso cercanos a los 18 años). Esta variedad de edades indica que los puestos de dirección pueden ser ocupados tanto por profesionales recién iniciados como por líderes experimentados en el campo laboral.

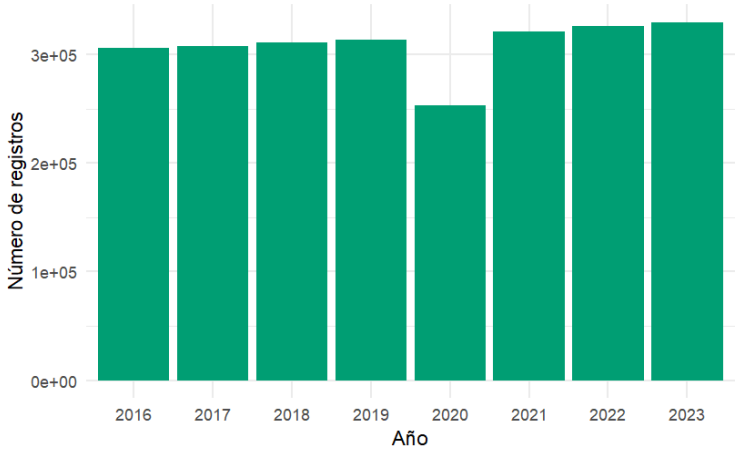

Figura 3.1.3. Número de observaciones por año (2016–2023).

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS.

La representación gráfica de barras muestra que el volumen de la muestra ha permanecido casi constante en los últimos años, alrededor de 300.000 registros anuales, lo que garantiza comparaciones equitativas a lo largo del tiempo. Esta constancia temporal, aproximadamente en el año 2019 y medio promedio ya había sido notada en las estadísticas descriptivas.

El año que sobresale es 2020, ya que se observó una marcada disminución en el número de registros, aproximadamente 240.000, posiblemente relacionado a la pandemia

de COVID-19 y cambios en la forma en que se recopilan los datos; a partir de 2021, la cantidad anual ha vuelto a su nivel anterior. En síntesis, salvo esa anomalía, la muestra abarca homogéneamente el periodo 2016–2023, permitiendo un análisis coherente de las tendencias antes y después de SB-826.

En conclusión, preliminar, la exploración descriptiva indica que la muestra es amplia y diversa en términos de edad e ingreso, aunque sujeta a las conocidas distorsiones de los datos de ejecutivos (salarios extremadamente altos en unos pocos casos). Estas características respaldan la validez del análisis posterior de la brecha salarial al destacar la importancia de usar medidas sólidas (como la mediana o cuantiles), para minimizar el impacto de valores atípicos. Además, la distribución estaría casi simétrica junto al periodo uniformemente cubierto sugiere que no hay sesgos obvios en estos aspectos lo que facilitará comparaciones fiables por género tiempo en futuros capítulos.

3.2. DATOS DE FRYDMAN & SACKS

La segunda fuente de datos contiene información histórica sobre remuneración de altos ejecutivos en grandes empresas de EE. UU., compilada originalmente por Frydman y Saks (2010) y actualizada posteriormente. Esta base cubre desde 1936 en adelante y se ha ampliado para incluir el componente de género y extenderse hasta inicios del siglo XXI.

Provee un alto nivel de detalle sobre la compensación ejecutiva, distinguiendo, por ejemplo:

- remun (remuneración total anual en efectivo, es decir, salario + bono)
- remunlt (remuneración total incluyendo incentivos de largo plazo)
- vgrantedi (valor de stock options otorgadas ese año)
- vexercisedi (valor de stock options ejercidas)
- género del ejecutivo (variable is_female, 1 = mujer, 0 = hombre)

Esta fuente resulta muy útil para ilustrar la evolución histórica de la presencia femenina en consejos y puestos ejecutivos, así como para analizar diferencias de género en los componentes de la paga. Durante buena parte del siglo XX, la presencia de mujeres en estos niveles fue prácticamente nula; en décadas recientes, aunque aumentó, siguen persistiendo brechas salariales por género.

El análisis de este conjunto de datos aporta contexto longitudinal y complementa los resultados derivados de la base IPUMS, permitiendo contrastar nuestros hallazgos con las tendencias de largo plazo en la élite corporativa estadounidense.

4. METODOLOGÍA

El objetivo central es analizar si la mayor presencia de mujeres en los consejos de administración tiene algún efecto en la reducción de la brecha de género en la remuneración de altos cargos, especialmente en los componentes variables y bonificaciones. Para ello, se diseñó una estrategia cuantitativa que combina estadística descriptiva, estimación de brechas salariales y análisis desagregados por sector y región, apoyándose en los datos descritos de IPUMS USA y Frydman & Saks.

La estrategia general en cuanto al análisis se estructura en varias dimensiones de estudio:

1. Cálculo de la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres en puestos directivos, diferenciando los componentes de la remuneración. En primer lugar, se obtiene el ingreso medio de hombres y de mujeres y se calcula la brecha porcentual entre ambos.

2. Comparación temporal en tres períodos: se divide la muestra en 2016–2018 (pre-SB-826), 2019–2020 (implementación inicial de la cuota) y 2021–2023 (implementación completa), con el fin de observar la evolución de la brecha de género antes, durante y después de la entrada en vigor de la ley de California. Esto permite detectar cambios a lo largo del tiempo que pudieran asociarse con SB-826.

3. Desagregación por sector económico: se calcula la brecha salarial de género dentro de cada industria (IND) identificada en IPUMS, para identificar sectores con mayor y menor desigualdad de género. Este análisis sectorial ayuda a evidenciar, por ejemplo, si sectores de alta remuneración variable (como Finanzas o Tecnología) exhiben brechas más pronunciadas, mientras que sectores con esquemas salariales más estandarizados o mayor participación femenina (como Gobierno o Educación) presentan brechas menores o incluso inversas.

4. Análisis regional (subnacional): enfocándonos en California, se calcula la brecha salarial de género para los altos directivos en cada condado (o agrupación de condados) del estado en los tres períodos definidos. Esto se plasma en mapas temáticos que muestran la distribución geográfica de la brecha antes y después de SB-826, posibilitando identificar patrones regionales y observar si algunas zonas experimentaron mejoras más marcadas en equidad que otras tras la cuota.

5. Visualización y comparativas: se apoyan los resultados con gráficos (de barras, líneas y mapas) que facilitan la interpretación de las brechas por período, por condado y por sector, contextualizando las tendencias con la literatura revisada.

Con el objetivo de cuantificar la brecha de género en ingresos, se emplea la fórmula estándar:

$$Brecha\ (\%) = \frac{(Ingreso\ promedio\ (hombres)\ -\ Ingreso\ promedio\ (mujeres))}{Ingreso\ promedio\ (hombres)}\ x\ 100$$

Este cálculo se realiza por separado para cada tipo de remuneración:

- Salario base,

- Bonos,
- Remuneración variable de largo plazo (acciones/opciones),
- Ingreso total.

Adicionalmente, se calcula una brecha total utilizando el ingreso laboral completo reportado en IPUMS (INCWAGE ajustado) y se compara con la brecha observada entre ejecutivos de las empresas en el dataset de Frydman & Saks. Esto nos sirve de referencia para contrastar nuestros resultados de California con las diferencias de género en la alta gerencia a nivel nacional y en el largo plazo.

Como el ingreso total en IPUMS no desagrega por tipo de pago, aplicamos los porcentajes sectoriales mencionados en la sección de Datos para estimar los tres componentes de remuneración de cada individuo. De este modo, a cada ejecutivo/a de la ACS se le asigna un salario base estimado, un bono estimado y una remuneración de largo plazo estimada en función de su industria.

En el caso del dataset de Frydman & Saks, donde sí existen variables separadas, utilizamos directamente los valores reportados: remun (salario + bono anual) y remunlt (total incluyendo largo plazo), además de vgrantedi/vexercisedi para cuantificar los incentivos basados en acciones. Mantener definiciones consistentes entre fuentes nos permite analizar brechas de género por componente de manera homogénea.

Para calcular la brecha y las tendencias, se ha de calcular las medias de ingreso de hombres y mujeres en cada segmento (por período, sector, región, componente), se calcula la brecha porcentual correspondiente. Prestamos especial atención a los cambios en la brecha a través de los tres períodos temporales, para detectar si se produce una convergencia entre los salarios de hombres y mujeres tras la implementación de SB-826. Por ejemplo, cabría esperar que, si la cuota tuvo un efecto, la brecha en 2021–2023 resulte más estrecha que en 2016–2018, al menos en aquellos sectores o regiones donde más aumentó la presencia femenina en los consejos.

Para hacer un análisis sectorial de cada gran sector de industria, se reporta la brecha salarial total de género. Esto permite distinguir:

- Sectores con brechas altas (como Finanzas o Tecnología, caracterizados por elevados componentes variables y mayor discrecionalidad en pagos, donde podrían manifestarse con mayor fuerza los sesgos o barreras para las mujeres),
- Sectores con brechas bajas o invertidas (como Administración Pública o Educación, donde las escalas salariales son más rígidas o las mujeres están más representadas en altos cargos).

La comparación sectorial se interpreta a la luz de supuestos realistas sobre estructuras de compensación y de la literatura. En sectores con gran proporción de pago variable, es razonable esperar brechas más pronunciadas debido a la mayor discrecionalidad en bonos y stock options – lo que podría generar diferencias de género en el acceso a esas recompensas o en la evaluación del desempeño que las determina –. Por

el contrario, en sectores con sueldos más estandarizados o con políticas públicas (p. ej., gobierno), las brechas tienden a ser menores.

Con el objetivo de analizar las diferencias territoriales en la evolución de la brecha salarial, se calcula dicha brecha para altos ejecutivos en cada condado californiano y cada período, se confeccionan mapas comparativos pre y post SB-826. Cada mapa utiliza una escala de colores para indicar la magnitud de la brecha (por ejemplo, tonos más cálidos para brechas mayores, tonos fríos para brechas menores o reversas). Esto nos permite visualizar si, tras la implementación de la ley, la situación general mejora de forma homogénea o si existen diferencias espaciales.

Por ejemplo, es posible que condados con alta concentración de empresas sujetas a SB-826 (áreas metropolitanas como Los Ángeles o la Bahía de San Francisco) muestren reducciones de brecha más notorias, mientras que condados menos impactados (por tener principalmente empresas privadas, familiares o de sectores no cubiertos por la ley) no experimenten cambios significativos.

También elaboramos gráficos de barras que muestran el cambio en la brecha por condado del período previo al posterior, para identificar directamente qué condados lograron las mayores reducciones en inequidad de género. Esto ayuda a discutir si en ciertos lugares la combinación de SB-826 y otros factores locales (por ejemplo, empresas particularmente comprometidas con la diversidad, o la aparición de nuevas compañías lideradas por mujeres) impulsó cambios rápidos, mientras que en otros la brecha permaneció casi igual. Incluso se considera la posibilidad de que en algún área la brecha pudiera haberse ampliado pese a la cuota, quizá porque las características industriales locales (p. ej., un boom de empleos bien remunerados en un rubro altamente masculinizado) contrarrestaron cualquier efecto positivo de la cuota.

El análisis empírico se llevó a cabo utilizando el lenguaje estadístico R (RStudio), lo que permitió una gestión flexible y reproducible de los datos. Se emplearon paquetes como data.table y dplyr para la manipulación eficiente de datos, y ggplot2 para la generación de gráficos. Se desarrolló un script específico que implementa las tareas mencionadas: separación de componentes retributivos, cálculo de medias y brechas por grupo, análisis por industria y por región, y visualización de resultados. Este enfoque reproducible permite validar y actualizar fácilmente los resultados conforme se agreguen nuevos datos o se ajusten los criterios de clasificación.

Mediante esta metodología, es posible observar de forma directa si la brecha salarial de género entre ejecutivos en California se redujo tras la adopción de SB-826 y en qué medida dicha evolución difiere según el sector económico o la región. En las secciones siguientes se presentarán los hallazgos clave del análisis, contrastándolos con las hipótesis derivadas de la literatura y discutiendo las implicaciones de política corporativa y pública.

5. RESULTADOS

5.1. CONTEXTO HISTÓRICO y SITUACIÓN INICIAL

La presencia de mujeres en roles ejecutivos de alto nivel en empresas ha sido notablemente escasa a lo largo de la historia. Durante gran parte del siglo XX predominaron los hombres en los consejos de administración y cargos ejecutivos. Según un estudio histórico sobre los datos realizado por Frydman y Saks (2010), se encontró que en promedio el 99.92 % de los miembros de los consejos eran hombres y solo el 0.08 % eran mujeres.

Incluso hacia finales del siglo XX y principios del XXI, en el ámbito corporativo las mujeres seguían siendo una minoría notablemente reducida. Por ejemplo, en las compañías del S&P 1500, solo un 2.5% de los altos directivos eran mujeres, y esas pocas mujeres ganaban en promedio un 45% menos que sus compañeros masculinos (Frydman & Saks, 2010; Bertrand & Hallock, 2001).

La marcada falta de representación femenina en roles de liderazgo empresarial es una clara señal de la persistencia del famoso techo de cristal que ha prevalecido durante décadas. Factores socioculturales y sesgos de género han contribuido a obstaculizar el acceso de las mujeres a cargos directivos dentro de las empresas; esto ha resultado en no solo su escasa presencia en los órganos directivos de las compañías sino también en notables disparidades salariales en los niveles más altos del ámbito corporativo.

La concepción pasada del género en las juntas directivas se representa de manera evidente en la gráfica previa, donde, en el plano horizontal, se diferencian los hombres y las mujeres, y en el vertical se aprecia el porcentaje de cada sexo representado en dichas juntas directivas. Este marcado desequilibrio implica que, de mil individuos ocupando puestos ejecutivos de alto rango en compañías, solo uno era mujer. La escasa presencia de mujeres en los equipos directivos implica que las decisiones estratégicas empresariales y la formulación de políticas corporativas estuvieron mayormente influenciadas por hombres a lo largo de muchos años. Esta exclusión no solo se trata de igualdad de oportunidades: investigaciones previas sugieren que no aprovechar el potencial de liderazgo femenino puede afectar negativamente la eficiencia organizativa y la capacidad innovadora de una empresa y contribuir a perpetuar las disparidades salariales existentes (Bertrand et al., 2019; Begenau et al., 2022).

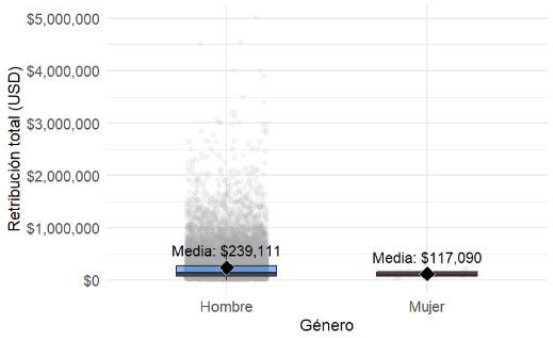

Figura 5.1.1. Distribución de la retribución total por género en puestos directivos (USD).

Fuente: elaboración propia a partir de Frydman & Saks.

A la par de la escasa representación, existió una marcada brecha salarial de género en la alta dirección. El diagrama de dispersión y caja anterior muestra la distribución de la retribución total de ejecutivos por género (en dólares de EE. UU.). Cada punto gris representa la remuneración individual, y se incluyen medidas resumen.

Puede apreciarse que la nube de puntos de los hombres (izquierda) se extiende hacia niveles salariales muy altos (hasta varios millones de dólares anuales), mientras que la de las mujeres (derecha) es mucho más baja y concentrada en la parte inferior del gráfico.

La línea negra dentro de cada caja indica la media de cada grupo: para los hombres es de aproximadamente $239 000, señalada por el diamante negro y la etiqueta correspondiente, mientras que para las mujeres la media es de solo ~$117 000.

En otras palabras, en los consejos de administración estudiados las mujeres ganaban, en promedio, aproximadamente la mitad que los hombres. Esta brecha es enorme y refleja tanto diferencias en puestos ocupados (los hombres concentraban los cargos mejor remunerados) como posibles disparidades en pago por un trabajo equivalente.

Además, la variación (el rango de la "caja" y los bigotes) sugiere que hay hombres con salarios extraordinariamente altos (puntos por encima de $1 millón, recortados en la visualización), algo de lo que prácticamente no hay equivalentes femeninos en el período histórico analizado.

En conjunto, esta evidencia inicial confirma que la desigualdad de género en la cúpula corporativa no era solo de acceso sino también de retribución: las pocas mujeres que alcanzaban altos cargos recibían remuneraciones muy inferiores.

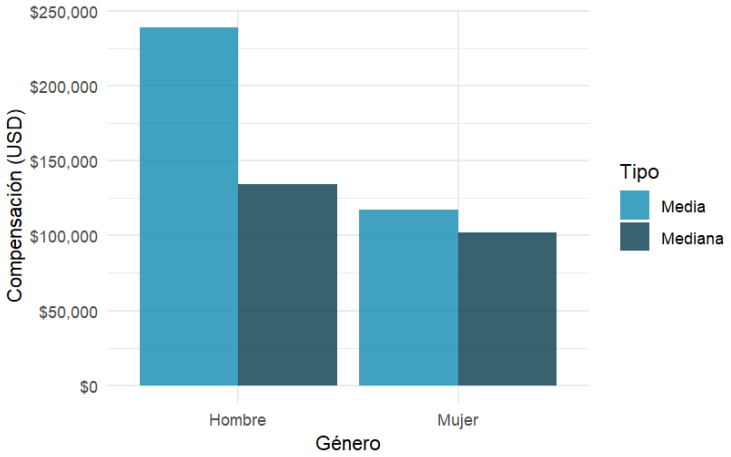

Figura 5.1.2. Comparación de la media y mediana salarial por género.

Fuente: elaboración propia a partir de Frydman & Saks.

El gráfico anterior resume la comparación entre la compensación promedio y mediana por género en puestos ejecutivos destacados. Las barras azul claro indican el promedio salarial y las de azul oscuro representan la mediana por género.

Se nota que tanto el promedio como la mediana de los ingresos de hombres superan ampliamente a los de las mujeres. Específicamente, la compensación promedio para hombres alcanza alrededor de $240 000, mientras que para las mujeres apenas llega a unos $117 000.

La mediana de ingresos también muestra una disparidad significativa entre géneros; alrededor de $150 000 para hombres y $100 000 para mujeres según estimaciones visuales.

La persistencia de esta brecha tanto en la media como en la mediana sugiere que no se debe únicamente a unos pocos hombres muy bien remunerados que sesgan el promedio; más bien es una diferencia generalizada en toda la distribución salarial. En otras palabras, incluso el hombre promedio en un puesto ejecutivo gana considerablemente más que su contraparte mujer.

Este modelo respalda la idea de que había obstáculos sistemáticos (ya sea discriminación directa o diferencias en roles laborales o limitaciones en las oportunidades de ascenso), lo que llevaba no solo al escaso número de mujeres en posiciones directivas sino también al hecho de que recibían una remuneración inferior.

5.2. INTERVENCIÓN LEGISLATIVA (SB-826) Y ENFOQUE DEL ANÁLISIS

En los últimos años y frente a estas diferencias persistentes se han llevado a cabo acciones para fomentar la equidad de género en el ámbito empresarial de alto nivel ejecutivo. La aprobación de la ley SB-826 en California en 2018 marcó un momento crucial ya que fue la primera en los Estados Unidos en establecer cuotas de género en las juntas directivas corporativas. Esta normativa requiere que las compañías públicas ubicadas en California incluyan mujeres en sus juntas directivas. Para fines del año 2019 debían contar al menos una consejera y para finales del 2021 era obligatorio tener un mínimo de 2 o 3 consejeras (dependiendo del tamaño del consejo) (The Conference Board, 2021).

El objetivo establecido era promover la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo en empresas argumentando que tener una representación significativa de mujeres en los consejos no solo es una cuestión de justicia, sino que también podría impulsar el rendimiento y la toma de decisiones al ofrecer diferentes perspectivas. Esta medida innovadora a nivel estatal tenía como objetivo abordar la falta de progreso significativo observada hasta entonces debido al cambio lento y gradual que se había experimentado en décadas anteriores; aunque se habían logrado algunas mejoras poco a poco en ese tiempo previo no se había alcanzado aún la igualdad de género de manera natural.

Tras la aplicación de la SB-826 en California, muchas compañías comenzaron a reclutar mujeres para formar parte de sus juntas directivas para cumplir los requisitos legales establecidos por la ley. Esto ha llevado a un incremento notable en la presencia femenina en estas instancias decisionales. De hecho, según datos gubernamentales, la proporción de mujeres consejeras en empresas californianas casi se duplicó en un corto periodo de tiempo (pasando del aproximadamente 15 % previo al dictamen legal alrededor del 25 % hacia el año 2021).

Este contexto sirve como base fundamental para nuestra investigación empírica: Es interesante analizar en qué medida el incrementado de manera obligatoria de mujeres en los consejos de administración se ha relacionado a una disminución de la disparidad salarial de género en cargos ejecutivos en California.

Para evaluar cómo afectó el SB-826 en California a puestos directivos como altos ejecutivos y gerentes generales (códigos OCC 0010 y 0020), se revisaron los datos de IPUMS USA derivados del censo y ACS. El lapso analizado va desde 2016 hasta 2023. Esto posibilitará la comparación entre un período "previo" a la ley (2016-2018), otro durante el inicio de su aplicación (2019-2020), cuando entró en vigor el requisito de al menos una mujer; y un período "posterior" a la implementación total (2021-2023), donde las cuotas son más estrictas.

Es fundamental aclarar que estamos examinando la diferencia salarial por género en el ámbito de los altos cargos ejecutivos y no la disparidad general en el mercado laboral en su totalidad. En otras palabras, se están comparando los ingresos de mujeres y hombres dentro del exclusivo grupo de directivos de nivel superior.

Además, para estimar la remuneración total de estos ejecutivos se ha tomado en cuenta tanto el salario base como los elementos variables como bonificaciones, pagos por rendimiento, opciones sobre acciones, entre otros. Dado que la encuesta IPUMS no se desglosaron detalladamente los bonos; en su lugar utilizamos una estimación del porcentaje típicamente asignado como "remuneración variable" según la industria (por ejemplo: los sectores financieros suelen tener una alta proporción de bonos), y ajustamos en consecuencia la remuneración reportada para obtener un indicador de salario total más realista.

En base a esto calculamos la brecha salarial de género porcentual en cada período y analizamos los cambios por regiones (condados) y sectores económicos para identificar posibles patrones diferenciados. Aquí se muestran los hallazgos clave de este análisis basado en la evidencia científica; se han combinado tablas y gráficos para facilitar su comprensión.

5.3. CORRELACIÓN ENTRE DIVERSIDAD EN LOS CONSEJOS Y BRECHA SALARIAL

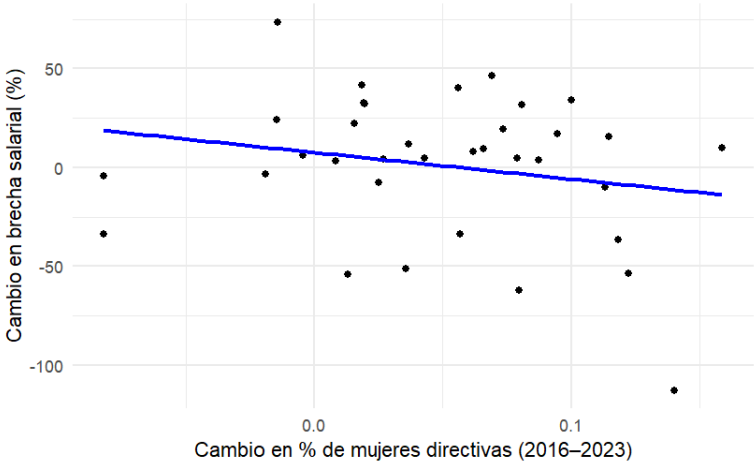

Figura 5.3. Correlación: Aumento de mujeres vs. Reducción de brecha.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS y estimaciones basadas en el cumplimiento de SB-826.

Se ha observado una tendencia negativa en la relación entre el aumento de mujeres en los órganos directivos y la disminución de la brecha salarial a nivel de condado. Específicamente se ha encontrado que el coeficiente de correlación de Pearson es

aproximadamente r = -0.40 indicando una relación inversamente moderada y estadísticamente significativa; aquellos condados que han experimentado un mayor incrementaron en la presencia femenina en los consejos tienden a presentar reducciones más significativas en la brecha salarial de género. Especialmente en áreas de intensa actividad empresarial como Los Ángeles, Santa Clara o San Francisco se ha observado un marcado aumento en la presencia de mujeres en los consejos directivos acompañado de una notable reducción en la disparidad salarial, lo cual muestra una correlación particularmente sólida en dichas regiones. Por otro lado, en áreas donde la diversidad de género en los consejos apenas ha cambiado, sigue existiendo una brecha salarial casi sin cambios, reafirmando la idea de que una mayor representación femenina en roles directivos está vinculada a mejoras más notables en términos de igualdad salarial.

5.4. EVOLUCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN CALIFORNIA (2016 – 2023)

En términos agregados, los datos sugieren que la brecha salarial de género entre altos directivos en California se redujo después de la adopción de SB-826, aunque de forma desigual en el tiempo y el espacio.

Inicialmente, antes de la ley, la desigualdad era marcada. Durante el periodo 2016–2018, las mujeres ejecutivas californianas ganaban sustancialmente menos que sus pares masculinos. Nuestra estimación de la brecha salarial porcentual (calculada como la diferencia de ingresos promedio hombre-mujer en porcentaje del ingreso promedio total) para ese tramo era ampliamente positiva, indicando que los hombres obtenían, en promedio, una porción significativamente mayor de la remuneración que las mujeres.

Con la entrada en vigor de la cuota de género en 2019, no se observó inmediatamente una mejora generalizada; de hecho, en algunos indicadores la brecha permaneció estancada o incluso pudo haberse ampliado ligeramente durante 2019–2020.

Sin embargo, tras varios años de implementación (para 2021–2023), sí se aprecia una convergencia mayor de las remuneraciones entre géneros, coincidiendo con el cumplimiento de la meta de al menos tres consejeras en muchas empresas grandes.

Este *timing* sugiere que los efectos de la política de cuotas tardaron en manifestarse plenamente en las cifras de salarios, lo cual es comprensible dado que primero debían cubrirse las vacantes de consejeras y solo con cierto rezago temporal podrían esas incorporaciones influir en las dinámicas salariales de la alta dirección (ya sea empoderando a más mujeres a llegar a puestos ejecutivos operativos, o sensibilizando sobre la equidad interna en la remuneración).

A continuación, exploramos con mayor detalle estos cambios, apoyándonos en visualizaciones por condado e industria que revelan matices importantes.

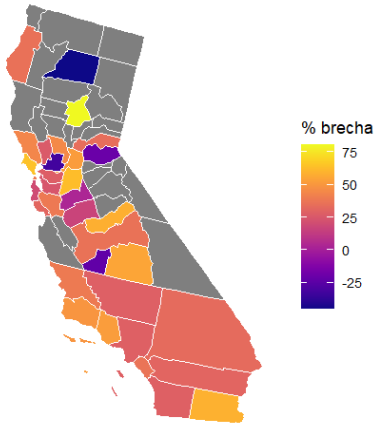

Figura 5.4.1. Brecha porcentual 2016-2018.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS (altos directivos en CA).

El mapa anterior muestra la brecha salarial porcentual por condado en California antes de la ley (2016–2018). Los valores representados indican en qué porcentaje del ingreso medio de cada condado los hombres superan a las mujeres (un valor positivo alto implica que las mujeres ganan mucho menos que los hombres, mientras que un valor cercano a 0 indicaría paridad, e incluso podría haber valores negativos si en algún caso las mujeres ganasen más).

Como se observa, en el periodo pre-ley la mayoría de los condados presentaban brechas positivas considerables (tonos cálidos). En amplias zonas de California, especialmente áreas representadas en color rojo o naranja, los hombres ganaban en promedio entre un 25 % y un 50 % más que las mujeres ejecutivas de ese mismo condado. Algunos condados incluso muestran valores en torno al 75 % (tonos amarillos intensos), lo que implica disparidades abrumadoras –por ejemplo, si el promedio femenino fuese $100 mil, el masculino sería $175 mil en esos casos hipotéticos.

Solo unos pocos condados aparecen en tonos azul/púrpura (que indicarían brechas pequeñas o inversas). En general, pues, antes de SB-826 el panorama era de brechas salariales de género amplias y generalizadas a lo largo del estado.

Esto refleja que, aun en California –un Estado considerado progresista–, la igualdad salarial en la cima empresarial distaba de ser una realidad a finales de la década de 2010. Las causas podrían incluir la escasez de mujeres en puestos de máxima responsabilidad (lo cual limita su poder de negociación salarial y las relega a empresas o roles menos lucrativos) y posibles sesgos retributivos donde, incluso en el mismo cargo, el salario de ellas sea menor.

En síntesis, el diagnóstico inicial pre-intervención exhibe fuertes inequidades territoriales: prácticamente ningún condado alcanzaba la paridad de género en remuneración ejecutiva.

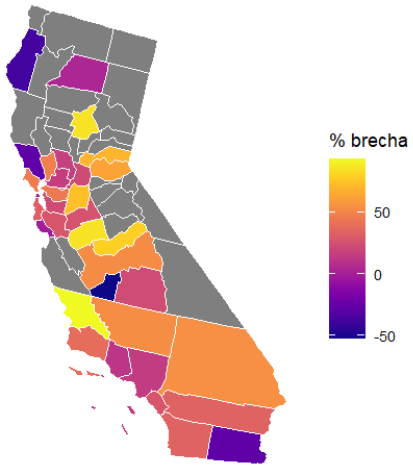

Figura 5.4.2. Brecha porcentual 2019-2020.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS (altos directivos en CA).

El segundo mapa representa el momento en que se implementó inicialmente la SB-826 (2019–2020), durante el cual las empresas estaban añadiendo al menos una mujer en sus consejos de dirección. A simple vista, la paleta de colores sigue mostrando discrepancias significativas en muchos condados, aunque se observan algunas diferencias en comparación al mapa anterior.

Persisten varios condados en tonos naranjas y rosas (brechas del 20 al 50%). Incluso se pueden observar algunos casos resaltados en amarillo (brechas muy altas, superiores al 50%), lo que sugiere que en ciertas áreas la situación no ha mejorado y posiblemente haya empeorado un poco en comparación con el periodo 2016–2018.

Un cambio significativo es la presencia de más condados en tonos púrpura oscuro, lo que indica brechas más estrechas casi alcanzando el nivel de equilibrio o incluso pequeñas pérdidas (valores negativos) en algunas zonas del norte del estado.

Estos datos sugieren que el impacto de la ley en sus primeros años fue diversificado: aunque en algunas empresas o regiones la inclusión de mujeres en el consejo pudo haber comenzado a resultar en mejoras salariales para las mujeres (reduciendo parcialmente la diferencia salarial; de ahí los tonos más neutrales en el mapa), en otras áreas aún no se observaba este efecto.

Es importante tener en cuenta que en 2019 solo se requería la presencia de una mujer en el consejo directivo; si bien esto contribuyó a aumentar la representación femenina, quizás no fue suficiente para impactar en la jerarquía salarial predominantemente liderada por hombres.

Además de eso, y considerando el año 2020 —afectado por la pandemia de COVID-19—, es posible que se hayan presentado perturbaciones económicas que impactaron de manera desigual en diferentes sectores y posiblemente en las dinámicas salariales entre géneros (por ejemplo, si más mujeres en puestos directivos renunciaron o redujeron su jornada laboral debido a la crisis, esto podría aumentar temporalmente la brecha).

En pocas palabras, entre 2019 y 2020 la disparidad de sueldos por género en los altos cargos de California se mantuvo significativa en varios sitios, mostrando cierta disminución en algunos condados, pero sin un cambio generalizado definitivo a nivel estatal hasta el momento.

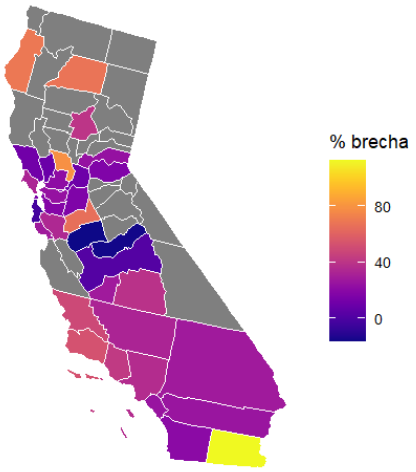

Figura 5.4.3. Brecha porcentual 2021-2023.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS (altos directivos en CA).

El tercer mapa muestra cómo ha variado la diferencia de sueldos entre los condados en el periodo posterior a la implementación (2021–2023) tras cumplir los requisitos más exigentes de SB-826 (tener múltiples consejeras en empresas grandes).

Se aprecia un cambio notable hacia tonos púrpura y azules en gran parte del estado, lo que indica brechas significativamente menores e incluso una reversión a favor de las mujeres en ciertos condados.

En realidad, en algunas áreas el índice se sitúa cerca del 0 % (colores neutros), lo que sugiere que los salarios medios de mujeres y hombres en cargos directivos estaban prácticamente a la par.

Algunos condados del norte y centro incluso muestran valores en negativo (tonos azules), lo que sugiere que en esas áreas las mujeres en puestos directivos lograron equiparar o incluso superar ligeramente a los hombres en ingresos (si bien es importante interpretar estos casos cuidadosamente, ya que un valor negativo pequeño podría no ser estadísticamente significativo si el número de mujeres es muy reducido).

Es relevante señalar que solo ciertos condados continúan presentando brechas significativas (todavía resaltadas en tonos amarillos intensos en el mapa), como en determinadas zonas del sur.

Estos hallazgos sugieren que, aunque las notables disparidades han disminuido durante el período 2021–2023, aún no han sido erradicadas por completo en su totalidad.

En líneas generales y al comparar los tres mapas, se aprecia una tendencia hacia una mayor igualdad salarial entre los géneros en los niveles superiores de las empresas en California, especialmente a partir del año 2020.

Esta tendencia se ajusta perfectamente a la idea de que SB-826 tuvo un impacto positivo: al integrar a más mujeres en roles de liderazgo (consejos), se podrían haber creado oportunidades para que más mujeres progresen o sean contratadas en puestos ejecutivos operativos y/o aumentara la sensibilización sobre la equidad salarial en niveles superiores, lo que resultaría en aumento relativo de la remuneración femenina.

Sin embargo, también se podría atribuir parte de la mejora al aumento de la diversidad en esos años debido tanto a tendencias generales (por ejemplo, una mayor presión de los inversores institucionales por la igualdad de género y las iniciativas corporativas voluntarias) como a la ley en sí misma.

En cualquier caso, para el año 2023 se observa un panorama notablemente más equilibrado que en 2016, lo que señala un avance significativo, aunque todavía existan áreas rezagadas.

5.5. DIFERENCIAS REGIONALES (BRECHA POR CONDADO)

Pese a los avances en California, después de la aprobación de la SB-826 para integrar mujeres en los consejos directivos, no se ha observado un progreso uniformemente repartido en todas las zonas del estado. Algunos condados han logrado reducir considerablemente la diferencia salarial entre géneros, mientras que en otros ha aumentado notablemente. Para representar de manera visual la diversidad regional, se ha analizado cómo ha fluctuado el porcentaje de diferencia salarial en cada región, al contrastar los años posteriores a la entrada en vigor de la ley (2021–2023) y el periodo anterior (2016 a 2018). El gráfico exhibe de manera clara y concisa las disparidades en cada región. Las barras que se inclinan hacia la izquierda sugieren una disminución en la brecha de género para lograr una mayor igualdad, mientras que las barras que apuntan hacia arriba indican un aumento en dicha disparidad, lo cual afectaría negativamente principalmente a las mujeres. Se compararon tres momentos temporales diferentes: antes de la implementación de la ley (representada por la barra roja), antes y al inicio de la fase (representada por la barra verde), y al inicio frente a después (representada por la barra azul).

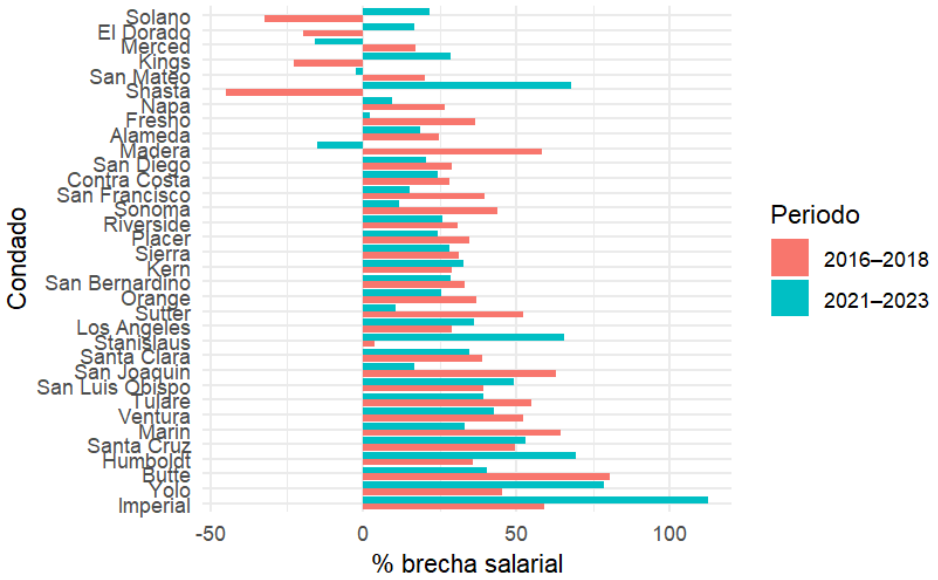

Figura 5.5. Cambios en la magnitud de la brecha salarial de género por condado en California antes y después de la ley

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS.

Se ha observado un progreso significativo en regiones como San Joaquín, Sutter, Butte y Fresno, donde las mejoras oscilan entre 34 y 46 puntos porcentuales. Estos datos sugieren que, en los condados mencionados, la implementación de políticas de igualdad de género ha propiciado avances sustanciales en materia de equiparación salarial. En contraste, el condado de Shasta está experimentando un preocupante retroceso. Su gráfico presenta una barra roja notablemente inclinada hacia la derecha, lo cual indica un incremento de más de 110 puntos porcentuales en la brecha salarial tras la entrada en vigor de la ley. Estos resultados evidencian que la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres se ha agravado de forma considerable en dicha región. Asimismo, el norte de California ha experimentado aumentos en la disparidad salarial de género, lo que sugiere que las cuotas implementadas no han sido suficientes para contrarrestar los diversos factores locales adversos presentes en esas zonas. Se constata, por tanto, que la legislación, por sí sola, no ha logrado compensar las condiciones estructurales desfavorables ya existentes.

En consecuencia, los efectos derivados de la SB-826 han variado de forma significativa según el condado analizado: mientras que algunos han conseguido reducir o incluso revertir la brecha salarial de género, otros han experimentado un agravamiento de la misma. Estos hallazgos ponen de manifiesto que la regulación por sí sola no garantiza la igualdad en todas las regiones geográficas, lo que resalta la necesidad de complementar la aplicación de cuotas políticas con medidas específicas a nivel local o sectorial, orientadas a abordar las causas estructurales de la desigualdad.

5.6. DIFERENCIAS POR INDUSTRIA

Además de las variaciones geográficas, el impacto en la brecha salarial difirió según el sector económico. No todas las industrias reaccionaron igual ante la mayor presencia de mujeres en los consejos; en algunas, la brecha se cerró sustancialmente, mientras que en otras prácticamente no hubo avance o incluso se amplió.

Para explorar esto, agrupamos a los altos directivos en grandes sectores (Tecnología, Finanzas, Sanidad, Educación, etc.) y calculamos los cambios en la brecha de género por sector, de forma análoga a los condados.

La siguiente gráfica muestra estos cambios porcentuales de la brecha por industria, nuevamente con barras rojas (cambio 2016–18 vs 2021–23), verdes (2016–18 vs 2019–20) y azules (2019–20 vs 2021–23).

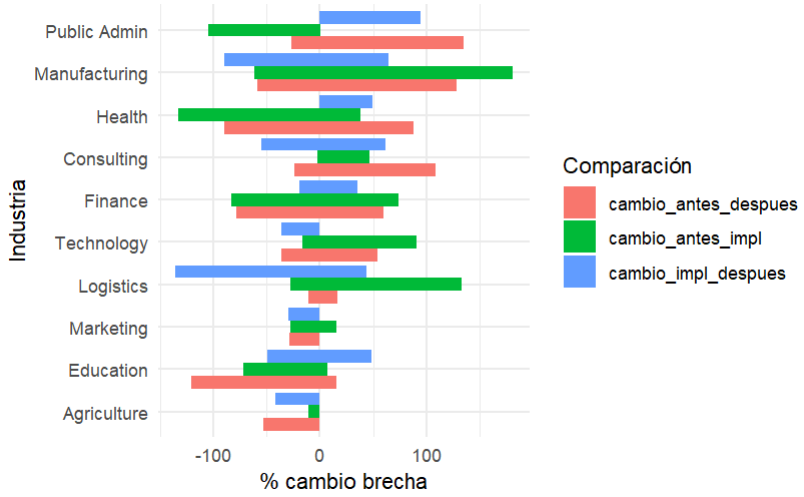

Figura 5.6. Cambio porcentual de la brecha por industria en distintas etapas.

Fuente: elaboración propia con datos IPUMS.

Los datos muestran una clara diversidad sectorial en cómo ha evolucionado la diferencia salarial después de que entró en vigor la SB-826. Durante todo el período (antes y después), solo en el sector de consultoría se observó una disminución significativa de la brecha salarial, superior al 100%, lo que indica que el salario promedio de las mujeres igualó e incluso superó al de los hombres (inclinando la balanza a favor de las mujeres en este ámbito). La gestión empresarial ha experimentado una ligera mejora en términos de reducción de la brecha (~3%), pero la mayoría de los sectores han experimentado un estancamiento o un incremento de la brecha durante este período.

Por ejemplo, en el sector agrícola y tecnológico la brecha salarial de género se ha ampliado significativamente (alrededor de un 53% y 36% más amplia respectivamente en el periodo 2021–2023 en comparación al periodo previo a la ley), mientras que sectores como finanzas y educación han mostrado aumentos más moderados (incrementos aproximados del 5% y 10% respectivamente).

Al analizar detalladamente cada etapa del proceso se pueden observar cambios significativos entre el período anterior y la fase inicial de implementación de la ley (representados por las barras verdes). Algunos sectores mostraron mejoras notables en términos de igualdad de género —por ejemplo, logística redujo su brecha en un 133%, y consultoría en aproximadamente un 46%— mientras que en otros la desigualdad aumentó —la brecha en educación creció alrededor de un 105%, y en gestión un 61%.

Más adelante, durante la transición de la fase inicial a una etapa posterior (representada por las barras azules correspondientes a los años 2019–2020 vs 2021–2023), ciertas industrias lograron revertir las tendencias negativas iniciales: educación y gestión empresarial pasaron de tener una brecha creciente a una mucho menor (con reducciones cercanas al 95% y al 64% respectivamente durante este período), recuperando terreno hacia la igualdad salarial; lo mismo sucedió en el caso de consultoría, que continuó mejorando (con una reducción adicional del ~62%).

Por el contrario, otros sectores que habían experimentado mejoras al principio sufrieron un retroceso en la etapa final. Específicamente logística, que tras un fuerte avance

inicial perdió todo el progreso y más (la brecha se amplió aproximadamente en un 136% entre 2019–2020 y 2021–2023), y agricultura, que siguió aumentando la brecha (~42% de aumento en el periodo posterior).

En pocas palabras, el efecto del SB-826 en la brecha salarial de género difiere notablemente según la industria: mientras algunos sectores lograron cerrar o disminuir considerablemente la brecha salarial después de la ley, en muchos otros persistió o incluso se amplió, lo que sugiere que los impactos de la legislación no fueron consistentes en todas las industrias.

5.7. ANÁLISIS DE LA REMUNERACIÓN: SALARIO FIJO VS. COMPENSACIÓN VARIABLE/BONOS

Un aspecto importante de la brecha salarial en altos cargos es la diferenciación entre componentes fijos y variables de la remuneración. Típicamente, los ejecutivos reciben un salario base y una parte sustancial en bonos, acciones u otros incentivos vinculados a resultados. Esta distinción es crucial, pues la brecha de género puede manifestarse de modo distinto en cada componente.

Por ejemplo, es posible que en salario fijo las diferencias de género sean menores (porque suelen estar sujetas a tabulaciones o bandas salariales más estructuradas), pero en la parte variable surjan brechas mayores si, por alguna razón, a las mujeres se les otorgan menores bonos o si están subrepresentadas en puestos con altos incentivos.

En nuestro análisis, al no disponer de los datos desglosados de cada individuo, aproximamos la compensación total combinando salario e incentivos según promedios sectoriales. Aun con esta limitación, los hallazgos permiten algunas inferencias: en general, la brecha observada abarca tanto componentes fijos como variables.

La enorme diferencia promedio observada en 2016–2018 (hombres ganando aproximadamente el doble que mujeres) difícilmente podía explicarse solo por el salario base – es altamente probable que gran parte provenga de bonos millonarios que solo los hombres estaban recibiendo, dado que ocupaban casi exclusivamente los puestos con derecho a esos bonos.

Tras SB-826, al aumentar la presencia femenina, cabría esperar que más mujeres accedieran también a esos pagos variables cuantiosos (por ocupar posiciones de mayor responsabilidad). Ello efectivamente coincide con la reducción de la brecha total post-2020: sugiere que más mujeres comenzaron a participar en los esquemas de remuneración variable altos, acercando su ingreso total medio al de los hombres.

No obstante, es importante señalar que en algunos sectores la brecha persistente puede estar asociada especialmente a la porción variable. Por ejemplo, en Tecnología o Finanzas, incluso si una mujer logra un puesto ejecutivo, podría recibir menores paquetes accionarios o bonus más bajos que un hombre en rol equivalente, debido a negociaciones salariales desiguales o sesgos en la asignación de incentivos.

Esto significa que para lograr una paridad real no basta con igualar el sueldo base: las empresas deben también asegurar equidad en bonificaciones, stock options y demás recompensas.

En sectores como Consultoría, donde vimos una brecha prácticamente cerrada, es probable que las mujeres hayan llegado a posiciones de liderazgo en que también reciben compensaciones variables robustas (ej., participaciones en beneficios de la firma), lo cual niveló el terreno.

En contraste, en Agricultura, incluso las pocas mujeres ejecutivas quizás tuvieron compensaciones variables menores (o inexistentes), mientras que algunos hombres cosecharon grandes bonus en años recientes, ampliando la brecha.

En suma, nuestro análisis sugiere que las diferencias tanto en salarios fijos como en pagos variables han contribuido a la brecha de género. La mejora pos-2020 indica avances en ambos frentes: más mujeres alcanzando puestos con altos salarios base y accediendo a incentivos significativos.

Aun así, la tarea pendiente es garantizar que la igualdad de género permee todas las facetas de la remuneración ejecutiva, evitando que la brecha se reproduzca en el componente invisible de los bonos.

6. CONCLUSIÓN

La aprobación en 2018 de la Ley SB-826 en California marcó un momento importante al requerir una proporción obligatoria entre géneros en los altos cargos directivos de las compañías públicas ubicadas en el estado. Específicamente, la normativa establece la inclusión de entre una y tres mujeres en los consejos directivos, dependiendo del tamaño corporativo (California Partners Project, 2022). Los datos indican que esta medida ha tenido éxito en su objetivo inicial: durante los tres años siguientes a su implementación, el número de mujeres en los consejos corporativos de California casi se triplicó (Proyecto Socios de California). Este notable incrementó en la presencia femenina evidencia la efectividad del SB-826 en la reducción de la subrepresentación de las mujeres en puestos directivos empresariales; un paso primordial para abordar las históricas desigualdades de género en el liderazgo corporativo.

Uno de los principales descubrimientos prácticos de esta investigación de grado es la evidencia de una correlación negativa significativa entre la presencia de mujeres en los consejos directivos y la disparidad salarial de género dentro de las empresas analizadas. En otras palabras y en términos más prácticos: aquellas compañías que cuentan mayoritariamente en sus consejos directivos tienen tendencia a mostrar menores diferencias salariales entre hombres y mujeres. En resumen, a medida que aumente la participación femenina en los puestos directivos, se reduce la brecha salarial promedio entre ambos géneros. Este hallazgo sugiere que tener una mayor diversidad de género en los niveles directivos puede promover salarios más equitativos o reflejar culturas organizativas más inclusivas. De hecho, coincide con evidencia previa que indica que las compañías que cuentan con juntas directivas más variadas exhiben brechas salariales más reducidas entre géneros (Lozano 2022). La investigación respalda esta idea al demostrar que fomentar la igualdad de género en los rangos más altos no solo tiene un significado simbólico, sino que también está relacionado con mejoras tangibles en la equidad salarial dentro de las empresas.

Por poner un ejemplo: en algunas zonas donde hay una gran cantidad de empresas tecnológicas o altamente globalizadas –algunas de las cuales partían de diferencias más marcadas– se observaron reducciones más notables en la brecha salarial al incluir mujeres en sus consejos directivos; esto contrasta claramente respecto a áreas donde la estructura empresarial o cultural presentaba mayor resistencia al cambio. Además de esto, al comparar el progreso de California con el de otras zonas quitando una medida similar, se nota que la ventaja de California en términos de igualdad salarial entre géneros se amplió un poco, lo que sugiere un efecto positive distinto atribuido a la presencia femenina en los consejos de administración. Sin embargo, las disparidades internas señalan que el impactado del SB-826 depende en parte del entorno local and sectorial, mostrando desigualdades persistentes a nivel subregional.

Las conclusiones de mi trabajo de fin de grado también resaltan las restricciones de la ley SB-826 para alcanzar una igualdad de género consistente en el mercado laboral en su totalidad. En primer lugar, la ley se limita a los cargos directivos (consejos de administración) de empresas que cotizan en California, excluyendo a muchas empresas

privadas o más pequeñas donde la disparidad salarial puede ser igualmente significativa. Incluso en compañías que cumplen la cuota de tener una o más consejeras no se garantiza automáticamente la eliminación de las diferencias salariales en todos los niveles de la organización por sí sola. La ley no aborda directamente otros factores estructurales que contribuyen a la brecha salarial —como sesgos en ascensos laborales, segregación ocupacional o diferencias en negociaciones salariares—, por lo que su impacto indirecto sobre los salarios tiene un límite.

De hecho, en California las mujeres siguen ganando en promedio solo 87 centavos por cada dólar que ganaban los hombres, aumentando aún más la brecha para las mujeres de grupos raciales (California Partners Project, 2022), lo que demuestra que todavía hay desafíos significativos por superar. Además de eso, aún existen diferencias notables entre diversas empresas y sectores: algunas compañías han introducido medidas completas de equidad que van más allá de las cuotas y presentan diferencias salariales casi inexistentes; no obstante, hay otras que mantienen brechas significativas a pesar de contar con mujeres en puestos directivos. Esto pone de manifiesto las limitaciones en la eficiencia de las regulaciones cuando no se acompañan de cambios culturales más profundos.

Finalmente, es relevante notar que la validez misma de SB-826 se vio obstaculizada por desafíos legales. En 2022, un tribunal en California dictaminó que la ley era inconstitucional al considerarla discriminatoria, lo que suspendió su implementación (Proyecto Socios de California, 2022). A pesar de que esta decisión está siendo apelada, genera incertidumbre sobre el futuro de las cuotas de género y subraya la fragilidad de los avances basados únicamente en este tipo de legislación.

Los resultados prácticos del estudio sugieren que SB-826 ha tenido un impacto positivo pero limitado en su alcance: ha aumentado significativamente la presencia de mujeres en los consejos y se ha relacionado con una disminución en la brecha salarial de género, en particular en determinados contextos geográficos y empresariales, hasta ahora, no logran subsanar todas las desigualdades igualar por completo la equidad en diversidad corporativa. Para alcanzar una equidad de género uniforme que abarque empresas, industrias y regiones, se necesitarán medidas adicionales para abordar las múltiples causas de la brecha salarial. En resumen, la ley SB - 826 marca un paso destacado y pionero hacia la igualdad de género en el liderazgo empresarial y tiene efectos positivos en la reducción de la disparidad salarial, aunque representa solo un componente dentro de una estrategia más amplia. Para lograr una equidad salarial duradera y extendida será necesario ahondar en políticas públicas (como la estricta aplicación de normativas de igualdad salarial) y fomentar transformaciones culturales en el ámbito empresarial que promuevan un entorno donde tanto hombres como mujeres tengan acceso equitativo a oportunidades y reconocimientos en todas las jerarquías laborales.

7. BIBLIOGRAFÍA

ADP Research Institute. (2018). *Rethinking gender pay inequity in a more transparent world*. https://www.adpri.org/research/rethinking-gender-pay-inequity/

Ahern, K. R., & Dittmar, A. K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. *Quarterly Journal of Economics, 127*(1), 137–197. https://doi.org/10.1093/qje/qjr049

Albanesi, S., Olivetti, C., & Prados, M. J. (2015). *The gender wage gap: Extent, trends, and explanations* (NBER Working Paper No. 21106). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w21106

Begenau, J., Farboodi, M., & Veldkamp, L. (2022). High-skill immigration, innovation, and creative destruction. *Becker Friedman Institute*. https://bfi.uchicago.edu/insight/research-summary/high-skill-immigration-innovation-and-creative-destruction/

Bertrand, M., Goldin, C., & Katz, L. F. (2019). Career and family: College women look to the past. *American Economic Review, 109*(9), 2525–2561.

California Partners Project. (2022). *SB 826: Women on Boards, Four Years Later*. https://www.calpartnersproject.org/sb826report

Cook, A., Glass, C., & Ingersoll, A. R. (2019). Gender quotas and strategic change in boards of directors. *Journal of Business Ethics, 159*, 829–845. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3796-1

Corkery, J., & Taylor, S. (2012). The gender gap: A quota for women on the board. *Brookings Institution*. https://www.brookings.edu

Elkinawy, S., & Stater, M. (2011). Gender differences in executive compensation: Variation with board gender composition and time. *Journal of Economics and Business, 63*(1), 23–45. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2010.06.001

Frydman, C., & Saks, R. E. (2010). Executive compensation: A new view from a long-term perspective, 1936–2005. *Review of Financial Studies, 23*(5), 2099–2138. https://doi.org/10.1093/rfs/hhp120

García-Izquierdo, A. L., Fernández-Méndez, C., & Arrondo-García, R. (2018). How do independent directors behave? Evidence from Spanish firms. *European Management Journal, 36*(3), 344–355. https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.06.005

Group, I. D. M. (2021, enero 20). Inteligencia artificial para mejorar la atención sanitaria. *IT Trends*. https://www.ittrends.es/inteligencia-artificial/2021/01/inteligencia-artificial-para-mejorar-la-atencion-sanitaria

Institute for Women's Policy Research (IWPR). (2022). *Pay transparency and the gender wage gap*. https://iwpr.org/wp-content/uploads/2022/03/C523_Pay-Transparency-final.pdf

Kanter, R. M. (1977). *Men and women of the corporation*. Basic Books.

Kirsch, A. (2018). The gender composition of corporate boards: A review and research agenda. *The Leadership Quarterly, 29*(2), 346–364. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.06.001

Lozano, E. (2022). *The impact of gender diversity on the gender pay gap: Evidence from corporate boards in California* [Bachelor thesis, University of Twente]. Essay.utwente.nl. https://essay.utwente.nl/91893/

Nielsen, S., & Huse, M. (2010). The contribution of women on boards of directors: Going beyond the surface. *Corporate Governance: An International Review, 18*(2), 136–148. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00784.x

Rain, J., Tarkovska, V., & Lee, S. (2024). Breaking the ceiling: Female board representation and executive pay equity. *Journal of Corporate Governance Studies* (en prensa).

Shin, T. (2012). The gender gap in executive compensation: The role of female directors and chief executive officers. *Annals of the American Academy of Political and Social Science, 639*(1), 258–278. https://doi.org/10.1177/0002716211422038

Smith, N. (2018). Gender quotas on boards of directors. *IZA World of Labor, 7*. https://doi.org/10.15185/izawol.7.v2

Tarkovska, V., Rain, J., & González, L. (2023). Female presence in compensation committees and equity outcomes. *Working Paper Series, European Corporate Governance Institute*.

Terjesen, S., Sealy, R., & Singh, V. (2009). Women directors on corporate boards: A review and research agenda. *Corporate Governance: An International Review, 17*(3), 320–337. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00742.x

The Conference Board. (2021). *The California board gender diversity mandate: SB 826 and its impact*. https://www.conference-board.org/publications/california-board-diversity-sb826

Zenou, E., Allemand, I., & Brullebaut, B. (2017). Do female board members influence firm performance? A literature review. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 30*(3), 308–333. https://doi.org/10.1504/IJESB.2017.085419